

7. 제 목 : 민원처리 업무 개선

가. 업무개요

「민원 처리에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 행정기관은 민원처리와 관련하여 법규와 지침을 준수하여, 민원의 공정하고 적법한 처리와 민원행정제도의 합리적 개선을 도모함으로써 국민의 권익을 보호하여야 한다. 이에 우리 공사는 신속·친절·공정·정확한 민원처리를 위하여 자체규정으로 민원처리규정을 제정·운영하고 있다.

나. 관계 규정 및 판단 기준

「민원 처리에 관한 법률」 제4조 및 제34조와 동법 시행령은 ‘민원 처리 담당자 보호 조치’와 ‘민원조정위원회 설치·운영’을 의무화 하고 있으며, 행정안전부는 이를 보완하기 위해 「민원인의 위법행위 및 반복민원 대응지침」을 마련·시행하고 있다.

《 관련근거 》

【민원 처리에 관한 법률】

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “행정기관”이란 다음 각 목의 자를 말한다.

나. 공공기관

2) 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단

제4조(민원 처리 담당자의 의무와 보호)

② 행정기관의 장은 민원인 등의 폭언·폭행, 목적이 정당하지 아니한 반복 민원 등으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위하여 민원 처리 담당자의 신체적·정신적 피해의 예방 및 치료 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.

제34조(민원조정위원회의 설치·운영)

① 행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 민원조정위원회를 설치·운영하여야 한다.

1. 장기 미해결 민원, 반복 민원 및 다수인관련민원에 대한 해소·방지 대책
2. 거부처분에 대한 이의신청
3. 민원처리 주무부서의 법규적용의 타당성 여부와 제32조제3항제4호에 따른 재심의
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항의 민원조정위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

【민원인의 위법행위 및 반복민원 대응지침】(행정안전부, 2025.6)

다. 감사 결과 확인된 문제점

◇◇팀은 민원처리 업무 주관 부서임에도 불구하고, 2016년 민원처리규정을 일부 개정한 이후 최신 법규와 지침에 맞게 현행화하지 않았다. 이로 인해 반복민원 등의 심의를 위한 민원조정위원회도 설치·운영하지 않았고, 민원 처리 담당자 보호 조치가 사규에 반영되지 않았다.

라. 부서의견

민원처리규정에 민원 처리 담당자 보호 조치 등을 규정화하여 업무체계를 정비하고, 민원조정위원회의 설치·운영 근거를 마련하여 관련 의무사항을 충실히 이행하도록 하겠습니다.

마. 조치할 사항

◇◇팀은 조속히 민원처리규정을 「민원 처리에 관한 법률 및 시행령」과 관련 지침에 따라 개정하여 민원조정위원회 설치·운영 근거를 마련하고, 민원 처리 담당자 보호 조치를 규정화하는 등 업무체계를 정비하여 관련 의무사항을 충실히 이행하기 바랍니다.

바. 처분사항

- (1) ◇◇팀 행정상 「개선」